

Normah binti Napiah

lwn

Amin Raduan bin Abdullah Sani

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Semakan Permohonan No. 2304-A0010-003-0047, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 27 Julai 2023 bersamaan 09 Muharram 1445H]

Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 (1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie

Pemohon:

Puan Elly Jasmin binti Aminuddin dan Tuan Wan Amir Akram bin Zainal Abidin daripada Tetuan Amir & Elly

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 18/4/2023 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi menyemak Perintah/Arahan yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam (YA Hakim Bicara), dalam kes Saman No. 10207-017-0180-2019.

[2] Menurut Afidavit Sokongan Pemohon, pada prosiding bertarikh 3/4/2023 tersebut YA Hakim Bicara telah membatalkan hak dan ruang Pemohon/Defendan untuk menyoal balas Plaintiff dan seterusnya mengarahkan pihak-pihak

memfailkan hujahan masing-masing pada atau sebelum 5/6/2023 dan keputusan pada 5/7/2023.

[3] Berdasarkan Notis Permohonan, Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan dan meluluskan Permohonan ini berdasarkan peruntukan seksyen 68 (1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah Yang Mulia ini menyemak semula arahan/Perintah/Keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam yang dibuat semasa prosiding bicara pada 3/4/2023 dalam kes Saman No.: 10207-017-0180-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor Darul Ehsan yang memutuskan membatalkan hak dan ruang Pemohon/Defendan untuk menyoal balas Plaintiff dan seterusnya mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujahan masing-masing pada atau sebelum 5/6/2023 dan keputusan pada 5/7/2023.
- iii. Mahkamah Yang Mulia ini menggantung sementara apa-apa sahaja prosiding kes Saman No.: 10207-017-0180-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dari tarikh perintah/arahan tersebut sehingga Permohonan ini dipertimbangkan dan diputuskan di sini;
- iv. Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan prosiding kes Saman No.: 10207-017-0180-2019 diteruskan semula oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang lain dengan sesi soal balas terhadap Plaintiff sehingga selesai kes melalui perbicaraan penuh.

- v. Lain-lain perintah atau relif sampingan yang dianggap adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden adalah bekas suami isteri yang telah bernikah pada 20/6/1993 dan bercerai pada 27/12/2018. Pada 23/5/2019 Responden/Plaintif telah memfailkan tuntutan Harta Sepencarian melalui kes Saman No.: 10207-017-0180-2019

[5] Pada 22/8/2019, Pemohon/Defendan telah memfailkan Penyata Pembelaan dan pada 24/10/2019 Responden/Plaintif telah memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan dan Pendaftar telah menetapkan untuk perbicaraan pada 3/3/2020.

[6] Pada 3/3/2020 perbicaraan terpaksa ditangguhkan memandangkan Pemohon/Defendan memohon untuk membuat pindaan kepada Penyata Pembelaan dan pada 24/3/2020 Pembelaan Terpinda telah difailkan. Responden/Plaintif pada 28/7/2020 telah memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan Terpinda dan Mahkamah telah menetapkan tarikh 13/10/2020 untuk mula bicara.

[7] Pada prosiding 7/2/2023 untuk Penandaan Ikatan Dokumen Responden/Plaintif dan Soal Balas Responden/Plaintif, Pemohon/Defendan dan Peguam Syarienya telah gagal hadir dan YA Hakim Bicara telah membatalkan hak Pemohon/Defendan untuk menyoal Balas Responden/Plaintif.

[8] Pada 3/4/2023, Peguam Pemohon/Defendan telah memaklumkan ke Mahkamah ketidakhadiran beliau dan anak guamnya adalah atas kesilapan

mencatat tarikh tangguhan yang mana beliau menulis tarikh 14/2/2023 pada perbicaraan 26/9/2022 tetapi Mahkamah tetap membatalkan hak Pemohon/Defendan untuk menyoal balas Plaintiff dan mengarahkan pihak-pihak untuk memfailkan hujahan.

[9] Atas rasa tidak puas hati Pemohon/Defendan dengan arahan keputusan YA Hakim Bicara tersebut maka Pemohon/Defendan telah memfailkan permohonan semakan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[11] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[12] Dengan hormatnya, kami merujuk kepada prinsip semakan yang merupakan satu proses yang bertujuan untuk memperbetul atau menghalang kesilapan sebagaimana panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes **Mokhtar bin Yusup lwn. Nurin binti Abdullah [2013] JH36(2)** yang antara lain menyatakan:

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.”

[13] Prosiding semakan juga adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[14] Oleh itu, sebelum pertimbangan lanjut diberikan kepada permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada alasan-alasan yang dikemukakan adalah bersesuaian untuk proses semakan ini digunakan atau sebaliknya. Hal ini memandangkan sesuatu permohonan semakan terhadap

keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 ini tidaklah wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[15] Sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (semakan) No. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam kes ini Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak adalah sebagaimana berikut:

- i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syarak atau Undang-undang.

[16] Selain itu, kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 yang telah kami jelaskan. Dalam konteks kes semakan ini, perenggan 6 berikut adalah relevan iaitu:

6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun*

isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.

[17] Berdasarkan panduan yang diberikan dalam Arahan Amalan ini, adalah jelas menunjukkan sekiranya dibangkitkan persoalan kecacatan tatacara dalam sesuatu prosiding perbicaraan dan keputusan muktamad belum diberikan maka proses semakan boleh dijalankan. Dalam konteks kes ini, kami bersetuju dan berpuas hati bahawa belum ada apa-apa keputusan berkenaan merit kes telah dibuat oleh YA Hakim Bicara. Sebaliknya hanya terdapat suatu arahan/keputusan dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara pada 7/2/2023 apabila telah membatalkan hak Pemohon/Defendan untuk menyoal Balas Responden/Plaintif.

[18] Bagi memutuskan persoalan ini, kami telah memanggil dan membuat semakan kepada rekod Kes Saman No.: 10207-017-0180-2019. Kami telah meneliti dengan terperinci setiap tarikh kes disebut dan dibicarakan dan hasil penelitian kami kepada nota prosiding, Kami memperoleh dapatan sebagaimana berikut:

BIL.	TARIKH	KEHADIRAN	PROSIDING
1.	1/7/2019	Plaintif – Hadir Defendan – Hadir Peguam Plaintiff– X Hadir Peguam defendan - Hadir	Status - Sebutan 1. Peguam Defendan mohon tarikh untuk memfailkan Pembelaan -Mahkamah tangguh 22/8/2019
2.	22/8/2019	Plaintif – Hadir Defendan – X Hadir Peguam Plaintiff–Hadir Peguam Defendan - Hadir	Status - Sebutan 2. Peguam Plaintiff mohon tarikh untuk failkan Jawapan Pembelaan -Mahkamah tangguh 24/10/2019

3.	24/10/2019	Plaintif – X Hadir Defendan – X Hadir Peguam Plaintiff–Hadir Peguam Defendan - Hadir	Status - Sebutan 3. Tangguh 15/1/2020 untuk keterangan Plaintiff
4.	15/1/2020	Plaintif – Hadir Defendan – Hadir Peguam Plaintiff–Hadir Peguam Defendan - Hadir	Status - Sebutan 4. Peguam Plaintiff maklumkan ada draf persetujuan tetapi ada perubahan terhadap persetujuan dan ada tawaran baharu tentang persetujuan -Mahkamah tangguh 3/3/2020 untuk Bicara
5.	3/3/2020	Plaintif – Hadir Defendan – Hadir Peguam Plaintiff–Hadir Peguam Defendan - Hadir	Status - Sebutan 5 -Peguam Defendan mohon untuk pinda tuntutan Balas -Peguam Plaintiff tuntut kos. -Mahkamah luluskan kos RM500 kepada Plaintiff. -Tangguh 24/3/2020 di hadapan Pendaftar.
6.	10/6/2020	Plaintif – X Hadir Defendan – X Hadir Peguam Plaintiff–Hadir Peguam Defendan - Hadir	Status - Sebutan 6. Sebutan di hadapan Pendaftar -Peguam Defendan maklumkan telah failkan Pembelaan dan Tuntutan Balas Terpinda -30/6/2020 untuk Plaintiff failkan Jawapan kepada Tuntutan Balas Terpinda. -28/7/2020 untuk pengurusan kes
7.	13/10/2020	Plaintif – X Hadir Defendan – X Hadir Peguam Plaintiff–X Hadir Peguam Defendan - Hadir	Status - Bicara. Kes ditangguhkan 10/12/2020 untuk pengesahan keterangan Plaintiff
8.	10/12/2020	Plaintif – Hadir Defendan – X Hadir Peguam Plaintiff–Hadir	Status - Bicara. -Peguam Plaintiff maklumkan hadir lewat sebutan pada

		Peguam Defendan - Hadir	13/10/2020 disebabkan ada kes di Seremban. -Plaintif sahkan keterangan Bertulis -Tangguh 1/3/2021 untuk penandaan dokumen Plaintiff.
9.	20/1/2022	Plaintif – Hadir Defendan – Hadir Peguam Plaintiff–X Hadir Peguam Defendan - Hadir	Status - Bicara. -Plaintif maklumkan peguamnya tarik diri, Akan lantik Peguam baru. Kes untuk penandaan dokumen Plaintiff dan Soal Balas Plaintiff. -Tangguh 23/5/2022.
10.	23/5/2022	Plaintif – X Hadir Defendan – X Hadir Peguam Plaintiff–X Hadir Peguam Defendan - Hadir	Status - Bicara. Tangguh pada 26/9/2022 sebab Plaintiff tidak hadir.
11.	26/9/2022	Plaintif – Hadir Defendan – Hadir Peguam Plaintiff–X Hadir Peguam Defendan - Hadir	Status - Bicara. -Plaintif maklumkan sedang kumpul wang untuk lantik peguam baru. -Tangguh 7/2/2022 untuk sambung bicara.
12.	7/2/2023	Plaintif – Hadir Defendan –X Hadir Peguam Plaintiff–X Hadir Peguam Defendan - X Hadir	Status - Bicara. -Mahkamah tutup soal Balas Plaintiff sebab Defendan dan Peguam tidak hadir. -Mahkamah benarkan kos RM200 -Mahkamah arah Plaintiff fail hujah penutup -Tangguh 3/4/2023.
13.	3/4/2023	Plaintif –X Hadir Defendan – Hadir Peguam Plaintiff–X Hadir Peguam Defendan - Hadir	Status - Bicara. -Mahkamah arahkan Defendan failkan hujah pada 5/6/2023

[19] Berdasarkan dapatan di atas, pada tarikh-tarikh yang berstatus bicara, Kami dapati 4 tarikh perbicaraan tidak dapat diteruskan disebabkan berpunca daripada pihak Responden/Plaintif iaitu pada sidang perbicaraan 13/10/2020, 20/1/2022, 23/5/2022, 26/9/2022 dan pada kebanyakan tarikh dalam jadual di atas Peguam Defendan hadir kecuali pada sidang bicara bertarikh 7/2/2023 yang dinyatakan atas dasar kesilapan catatan tarikh tangguhan yang mana dengan ketidakhadiran tersebut telah menyebabkan YA Hakim Bicara menutup ruang Pemohon/Defendan untuk menyoal Balas Responden/Plaintif.

[20] Pada hemat kami, dengan berpandukan dapatan di atas, mengambil kira komitmen kehadiran Pemohon/Defendan atau Peguam Syariannya pada setiap kali sebutan dan tarikh perbicaraan yang ditetapkan kecuali pada 7/2/2023, adalah wajar dan adil untuk pihak Pemohon/Defendan diberi ruang dan peluang sekali lagi untuk meneruskan sesi Soal Balas pihak Responden/Plaintif.

[21] Penelitian Kami terhadap perjalanan prosiding kes Saman No.: 10207-017-0180-2019 ini juga, Kami dapati wujudnya kecacatan dan ketidakaturan prosedur dalam arahan YA Hakim Bicara khususnya pada tarikh 7/2/2023 apabila YA Hakim Bicara mengarahkan Responden/Plaintif untuk memfailkan Hujah Penutup dan begitu juga pada tarikh 3/4/2023, apabila YA Hakim Bicara mengarahkan untuk Pemohon/Defendan memfailkan Hujah sedangkan dalam kes ini keterangan Utama Pemohon/Defendan dan saksi belum lagi diambil oleh pihak Mahkamah.

[22] Dalam hal ini, kami merujuk kepada seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Seksyen 126 memperuntukkan sebagaimana berikut:

Seksyen 126. Susunan ucapan

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2)—

(a); dan

(b)

(2).....

(3) Apabila plaintif telah mengemukakan semua keterangan bagi kesnya, Hakim hendaklah memanggil defendan untuk mengemukakan keterangan bagi menjawab tuntutan plaintif, dan dalam hal sedemikian defendan hendaklah diberi pilihan sama ada hendak mengemukakan keterangan atau mengemukakan hujah bahawa tiada kes perlu dijawab.

(4) Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim hendaklah meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.

(5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim hendaklah meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya.

[23] Berdasarkan peruntukan seksyen 126 di atas jelas menunjukkan bahawa Hujah Penutup hanya boleh dikemukakan setelah kedua-dua pihak selesai memberikan keterangan masing-masing dan tindakan YA Hakim Bicara mengarahkan Responden/Plaintif dan juga Pemohon/Defendan memfailkan hujah dalam keadaan Pemohon/Defendan belum lagi mengemukakan keterangan adalah suatu tindakan yang jelas tidak mematuhi kehendak prosedur yang telah ditetapkan.

[24] Walaupun isu ini tidak dibangkitkan oleh Pemohon dalam Permohonan Semakannya, namun sebagaimana peruntukan seksyen 68(1)Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2004 yang Kami nyatakan dalam perenggan [10] di atas, Kami mempunyai kuasa yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk campur tangan dan memberikan apa-apa arahan yang wajar demi kepentingan keadilan.

[25] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, kami berpuas hati bahawa tindakan YA Hakim Bicara yang menutup peluang pihak Pemohon/Defendan untuk Menyoal Balas Responden/Plaintif ialah satu tindakan yang kurang wajar. Begitu juga arahan YA Hakim Bicara mengarahkan untuk kedua-dua pihak memasukkan hujah dalam keadaan perbicaraan belum sempurna ialah suatu tindakan yang menyalahi prosedur yang ditetapkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan semakan Pemohon **DITERIMA**.
2. Arahan/Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam prosiding kes Saman No.: 10207-017-0180-2019 pada 7/2/2023 dan 3/4/2023 **DIBATALKAN**.
3. Prosiding kes Saman No.: 10207-017-0180-2019 hendaklah diteruskan dengan Soal Balas Defendan terhadap pihak Plaintiff.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

